

Пользовательское соглашение

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, изложенные по тексту настоящего Соглашения, в единственном числе относятся также к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

«Сайт» – совокупность графических и информационных материалов, программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по адресу <https://movlatgirei.github.io/my-site/>.

1.2. «Telegram-бот» (Бот) – средство информационного взаимодействия с Пользователем в мессенджере Telegram, идентификатор @InsightVocalBot, используемое в пределах доступного функционала.

1.3. «Исполнитель» (Оператор) – Костоев Мовлатгирей Русланович, ИНН 060104143227, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающее услуги по индивидуальному репетиторству в области вокала. Адрес осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5.

1.4. «Услуги» – индивидуальные занятия по вокалу, включая диагностическое, проводимые очно либо дистанционно в соответствии с Публичной офертой Исполнителя.

1.5. «Посетитель» – физическое лицо, просматривающее содержание Сайта и (или) использующее доступный функционал Сайта либо Бота.

1.6. «Пользователь» (Заказчик) – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, использующее функционал Сайта или Бота, в том числе для обращения к Исполнителю, записи на занятия и получения информации об Услугах. Заключение договора оказания Услуг осуществляется в порядке, установленном Публичной офертой.

1.7. «Публичная оферта» – размещенное на Сайте предложение Исполнителя заключить договор возмездного оказания услуг по индивидуальному репетиторству в области вокала.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения между Посетителем, Пользователем и Исполнителем в связи с ознакомлением с Сайтом и использованием функционала Сайта и Telegram-бота. Регистрация и создание личного кабинета на Сайте не предусмотрены.

2.2. Настоящее Соглашение размещается на Сайте. Информация о нем может предоставляться Пользователю через Бот.

2.3. Сайт используется Исполнителем для размещения информации о его Услугах. Telegram-бот используется для информационного взаимодействия с Пользователем.

2.4. Посетитель/Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением до начала использования соответствующего функционала Сайта или Бота.

2.5. Использование функционала Сайта или Бота после предоставления возможности ознакомиться с настоящим Соглашением означает принятие условий его использования. Согласие на обработку персональных данных предоставляется отдельно в случаях, предусмотренных законом.

2.6. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Посетитель/Пользователь должен прекратить использование соответствующего функционала Сайта или Бота.

3. Предмет Соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и правила использования функционала (сервисов) Сайта и Telegram-бота, установленные Исполнителем для Посетителей/Пользователей.

3.2. Сайт предоставляет возможность ознакомиться с информацией об Услугах и способах связи с Исполнителем. Бот в пределах доступного функционала используется для обращения к Исполнителю, передачи контактных данных, получения напоминаний о занятиях и сведений об остатке занятий по Абонементу. Направление обращения через Сайт или Бот само по себе не означает подтверждения записи на занятие или заключения договора оказания Услуг.

3.3. Доступ к Сайту и использование доступного функционала Бота предоставляются на безвозмездной основе. Оказание Услуг оплачивается отдельно на условиях Публичной оферты.

3.4. Настоящее Соглашение, согласно ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, является офертой, а начало использования Посетителем/Пользователем материалов и сервисов Сайта или Бота после ознакомления с настоящим Соглашением означает принятие всех его условий в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений (акцепт). Использование материалов и сервисов Сайта или Бота на иных условиях не допускается. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде. Акцепт Публичной оферты об оказании Услуг осуществляется отдельно в порядке, установленном Публичной офертой.

3.5. Использование материалов и сервисов Сайта и Бота регулируется законодательством Российской Федерации.

4. Использование Сайта и Telegram-бота, предоставление сведений

4.1. Регистрация и создание учетной записи на Сайте не осуществляются. При обращении через Telegram-бот Пользователю может быть предложено предоставить фамилию, имя, отчество (при наличии), номер телефона, а также сведения, необходимые для организации записи на занятия и направления сервисных уведомлений.

4.2. Предоставление номера телефона и фамилии, имени, отчества через Бот осуществляется Пользователем путем ввода соответствующих сведений или использования доступных функций Telegram. Использование Бота не предполагает выдачи Исполнителем логина или пароля для доступа к Сайту.

4.3. Для использования отдельных функций Бота может потребоваться наличие учетной записи в Telegram. Порядок регистрации, авторизации и защиты

такой учетной записи определяется правилами Telegram, а не настоящим Соглашением.

4.4. Регистрация на Сайте для ознакомления с информацией об Услугах и обращения к Исполнителю не требуется. Запись на занятие осуществляется по согласованию с Исполнителем в порядке, предусмотренном Публичной офертой.

4.5. Направление рекламных сообщений Пользователю допускается только при наличии необходимого предварительного согласия. Сервисные сообщения о записи, расписании, переносах и остатке занятий по Абонементу могут направляться в связи с исполнением договора оказания Услуг.

4.6. В случае несогласия с условиями использования Бота Пользователь вправе прекратить взаимодействие с Ботом и обратиться к Исполнителю иным доступным способом связи.

4.7. Пользователь обязан принимать разумные меры по защите доступа к своему аккаунту Telegram и не предоставлять третьим лицам возможность направлять сообщения от его имени.

4.8. Пользователь несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленных им контактных данных. При их изменении Пользователь уведомляет Исполнителя, если это необходимо для организации занятий.

4.9. Пользователь обязан уведомить Исполнителя о выявленном несанкционированном использовании его контактных данных при взаимодействии с Ботом.

4.10. Сообщения, поступающие из учетной записи Telegram Пользователя, могут использоваться Исполнителем для организации взаимодействия, однако сами по себе не являются безусловным подтверждением личности Пользователя или акцепта Публичной оферты.

4.11. Пользователь несет ответственность за содержание сведений и материалов, которые он самостоятельно направляет Исполнителю через Сайт или Бот, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Условия использования Сайта/Telegram-бота и информации, размещенной на Сайте/в Telegram-боте

5.1. Сайт и Бот могут включать тексты, фотографии, графические изображения, аудио- и видеоматериалы и иные охраняемые законом материалы.

5.2. Содержание Сайта и размещенные Исполнителем материалы Бота охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

5.3. Исключительные права на материалы Сайта и Бота принадлежат Исполнителю либо иным правообладателям на законных основаниях.

5.4. Исполнитель предоставляет Посетителю/Пользователю право использовать материалы Сайта и Бота для личного ознакомления с Услугами в пределах, установленных настоящим Соглашением и законодательством.

5.5. Материалы Сайта и Бота не могут быть скопированы, опубликованы, воспроизведены, переданы или распространены любым способом, а также размещены в сети «Интернет» без предварительного письменного согласия

соответствующего правообладателя, за исключением случаев, допускаемых законодательством Российской Федерации.

5.6. Посетитель и/или Пользователь обязуется использовать Сайт и Бот только в законных целях, не нарушать права третьих лиц, не предпринимать действий, препятствующих нормальной работе Сайта и Бота, не распространять посредством Бота противоправную информацию, спам или рекламные сообщения без согласия Исполнителя, не использовать материалы Сайта и Бота в коммерческих целях без разрешения правообладателя.

5.7. Исполнитель не контролирует содержание сторонних интернет-ресурсов, на которые Пользователь может перейти по ссылкам с Сайта или из Бота. Использование Telegram и иных сторонних платформ регулируется также их собственными правилами.

6. Полномочия Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе изменять настоящее Соглашение путем размещения новой редакции на Сайте. Новая редакция вступает в силу с момента размещения, если иной срок не указан в ней. Изменения не затрагивают ранее возникшие обязательства по заключенным договорам оказания Услуг без согласия Заказчика.

Посетитель/Пользователь обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в настоящем Соглашении. Действующая редакция Соглашения находится на Сайте.

6.2. Исполнитель вправе изменять содержание и функционал Сайта и Бота, включая способы отображения информации, порядок направления запросов и сервисных уведомлений.

6.3. Исполнитель вправе блокировать или удалять сообщения и материалы, направленные Пользователем посредством Бота или через Сайт, если их содержание нарушает законодательство Российской Федерации, права третьих лиц или настоящее Соглашение.

6.4. Исполнитель вправе временно ограничить доступ к отдельным функциям Бота или Сайта при технических неисправностях, выявлении недостоверных контактных данных либо злоупотреблении функционалом. Такие ограничения не прекращают обязательств по уже заключенному договору оказания Услуг.

6.5. При систематическом нарушении Пользователем настоящего Соглашения Исполнитель вправе ограничить взаимодействие с ним через Бот или Сайт, сохраняя возможность урегулирования вопросов по заключенному договору оказания Услуг иным доступным способом.

7. Ответственность

7.1. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель не освобождается от ответственности за собственные виновные действия или бездействие.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства, возникшие не по его вине, в том числе:

задержки или сбои в работе Сайта и Бота вследствие обстоятельств непреодолимой силы, неполадок телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных систем третьих лиц;

нарушения работы мессенджера Telegram, операторов связи и иных сторонних сервисов, если Исполнитель не мог предотвратить соответствующие последствия разумными мерами;

невозможность использования Сайта или Бота вследствие отсутствия у Пользователя необходимых технических средств, программного обеспечения или доступа к сети Интернет.

7.3. Обработка и передача персональных данных Пользователя осуществляются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Согласием на обработку персональных данных и Политикой конфиденциальности.

7.4. Исполнитель вправе предоставлять сведения о Пользователе третьим лицам при наличии законного основания, в том числе в случаях исполнения требований законодательства Российской Федерации и вступивших в законную силу судебных актов.

7.5. Предоставление персональных данных государственным органам осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Исполнитель вправе временно ограничить использование Бота Пользователем при нарушении настоящего Соглашения либо при возникновении технических неисправностей, препятствующих работе Бота.

7.7. Ограничение доступа к Боту не освобождает Исполнителя от обязанностей, предусмотренных заключенным договором оказания Услуг и законодательством Российской Федерации.

8. Разрешение споров

8.1. При возникновении разногласий или споров Стороны стремятся урегулировать их путем переговоров и направления претензий. Направление претензии не является обязательным условием обращения Заказчика в суд в случаях, когда законодательством не установлен обязательный досудебный порядок.

8.2. Получатель претензии уведомляет заявителя о результатах ее рассмотрения. Претензии, связанные с оказанием Услуг, рассматриваются с учетом сроков, предусмотренных Публичной офертой и законодательством Российской Федерации.

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации. Порядок оказания и оплаты Услуг, переноса занятий, отказа от Услуг и возврата денежных средств определяется

Публичной офертой. Обработка персональных данных регулируется Согласием на обработку персональных данных и Политикой конфиденциальности.

9.2. Все предложения, вопросы по применению настоящего Соглашения, а также претензии Посетителя/Пользователя следует направлять на электронную почту Исполнителя: movlatgiri96@mail.ru. Контактный телефон: +7 (999) 446-69-62. Адрес осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5.